

מסורת הש"ס

(א) ב"מ ע"ה. ע"ה. כחוצה ג. יומא ע"ה. (ב) לעיל טו. ב"ק ק"ג. (ג) ו"ע בחוקת הכתובים ב"ב מב. דלמא רתם מאן דמזין ארעא בפרהסא וזבן. (ד) נכחמי: כל הנעשה דמיס בלחא מאי נינהו מטבע וכו'. וכו"ה ברא"ש, ועי' רש"י, (ס) ב"מ מו. שם כל הסוגיא ע"ש, (ז) נסע ג ע"צ, (ז) נדברים יט, ט"ו, (ח) נרש"י ב"ר"ף נוסף: לפוטא, (ט) נדפס"ר: ונגלגלו, (י) נרש"י שגרי"ף: בסט"ה, (י) נרש"י שגרי"ף: בית דין מנזין, (י) נדפס"ר: שפסק, (י) נ"ל, והא. (יע"ז, (י) (לא נמאט שם, (י) נדפס"ר: (י) נסוטה נדפוס' מהלמור, (י) נסוטה ס ע"צ, (י) נבלשית ט, כה. ועי' הויות יג ע"א, (ק) נדל"ל הנהא. וכו"מ בראשונים, (ר) נ"ל נחמיב נחליפין. (רש"ס מדעסורא), (ש) וועי' חוס' ב"מ מו. ד"ה כל, (ס) ב"מ מו ע"א, (ז) נ"ל הינע חוס' ב"מ מה: ד"ה א"ן, (ז) נא"ל כשעיקר השנוע וכו' דאמ' ב"מ מו ע"א (ז) ונ"ע חוס' ב"מ לו ע"א ד"ה ב"ס, (ז) נדבית סג ע"א, נדריס ז ע"י, מה יג ע"צ, (ס) ונ"ע חוס' לקמן מ ע"א ד"ה א"ן מקיפין,

הנהות הב"ח

(א) גבי דמזן הקורא לחצרו עבר. ב"ב פ"א דמזני ועין בתוס' פ' כתי הדס דף פו ע"ב ד"ה מנן כחצו לחצקמן דקלמא מנן ואע"ג דלחיה משנה ס).

מוסף רש"י

הובא בסוף הסכת.

תוס' ר"ח חוקן

בער אחר. רביעי קניו גרין שיהיה שנים. בער [אחר]. שמיחביו שכוריה. אשכחן. (ז) עקר השבועה היא טענת ברי מגלגל בעלי כל מה שטוען עליו בברי הוא מייחביו ממונא מק"ו דיתין ליחבע בער אחד וטענת ברי היא. שמה מנל. כשעיקר הטענה היא שמה כנון שבועת השומרים, מנין שמגלגל עליו כל מה שטוען עליו בברי. אבל מה שטוען בשמא אינו מגלגל עליו. ואע"י דסטוה מגלגל עליוהי שלא שטחה אורסה וטענת שמא היא, שאני סוטה שהיא עיקר טענה משביעין אותה בטענת שמא דהיינו אם שטחה נשואה. וכן מני הא דתנן ב"ב כל הנשבעין [שבועות מה], אן חלקין השותפים אינו יכול להשביעו, נחתיב לו שבועה ממקום אחר מגלגל עליו את הכל, והואיל שלא חלקו משביעין אותו בשבועת שמא דשבועת השותפים שמא הוא, מגלגלין עליו טענת שמא אף לאחר שחלק, אבל טענת שמא שאין לה צד בעולם שהיה נשבעים עליה אינה מגלגלת שלא היא חמור הטפל מן העיקר. תרע דגרסינן פרק השואל (ב"מ צח, ב) שואל אומר שכורה מותה ומשאל אומר אני יורע פטור, משאל אומר שאולה מותה ושוכר אומר שכורה מותה שוכר שכורה מותה, אמאי מאי שטענא לא הדרה לו, אמר עולא על ידי גלגול דאמר ליה אשחבע לי קתני פטור ואמאי לא משחבע עלי על ידי גלגול שהרי יכול להשביעו דשכורה מתה, אלא לאו שי"מ דטענת שמא אינה מגלגלת. בפנים, בעורה, והשביע הבהן את האשה (במדרב ה, כא), דשבועת סוטה בעורה היא. בחו"י, שבועת ה' תהיה בין שניהם [ונמת' כב, י]. ספק בודאי. כדפרישנא לגלגל ברי על כשעיקר הטענה היא שמא. משמתינן ליה. כלומר ב"ד היו חייבים לנדרותו. מיהו אם לא נדרוהו אינו מנודה, דיהא בנידוי דקאמרין לאו למימרא דיהא בנידוי מאליה דהשתא הוא

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

שלא ניחנה ליטבע. שבועה שלה צעד אחד כדאמרין התם (ר"ש סוטה) דלר"ך שני עדים שראוה שנסתרה דיליף^(א) דבר דבר מממון: **ממון שניטן ליטבע**. להשביע צעד אחד אם טענו מנה וכפר לו כצלו ועד אחד מעידו שהוא חייב לו נשבע שנאמר^(ב) לא יקום עד אחד

באיש לכל עון ולכל חטאת לכל קס הוא ולכל חטאת אינו קס אבל קס הוא לשבועה (שבועות דף מ:). **אינו דין שמגלגלין**. את שבועתו להשביע בגלגול: **אשכחן ודאי**. שמגלגלין שבועה טענת כרי בדבר שאין חייבין עליו שבועה כגון קרקעות או שלא הודה במקלט שמגלגלין אותו אם נחתיב לו שבועה ממקום אחר: **ספק מנין**. טענת שמא כגון שבועת השותפין והאריסין שחלקו דמזן (דף מה). חלקו השותפין והאריסין אינו יכול להשביעו וקמי נחתיב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל אלמא ספק נמי מגלגלין: **מנל**. אי מק"ל לא ^(א) דמי דסוטה כל שבועתה ספק ^(א) ונגלגול נמי ספק ממון עיקר שבועתו אינו בזה אלא בטענת ודאי דכתיב (שמות כב) כי יתן איש ושבועת השותפין תקנתא דרבינן היא משום דמורו זה היתירא כדאמר התם (שבועות דף מח:) וכיון דעיקר שבועת ממון לימא אלא בטענת ודאי לגלול ידידה נמי בטענת ודאי ולא בטענת ספק: **שבועה בפנים**. ^(א) דסוטה שמשיעין אותה בעורה: **עד היכן**. כחה של גלגול לגלגל דבר שאין נשבעין עליו: **דאמר ליה עבדי אהא**. אפי"ו זו מגלגלין אם יחמיב לו שבועה ממקום אחר

ובמסקנא מפרש מאי רבותא מקרקע דאמר עד היכן: **הקורא לחצירו עבר**. כנעני: **יהא בנידוי**. ^(א) היו מנזין אותו שמואל בישראל כל כך אף הם זילולו זו: **סופא אם הארבעים**. היו קונסין מכות מדרות וניחא ליה הא מידיו: **רשע יורד עמו לחייו**. כלומר לזו אין צ"ד נוקקים אבל הוא מותר לשנאמו ואף למעט פרנסתו וליירד לאומותו: **טענה מענייטא היא**. ובלא גלגול נמי אי הוה מודה במקלט או היה לו עד אחד היה חייב שבועה דטענת מטלטלין היא זו שחובטו פעולתו או גרעונו ומאי רבותא דהאי משאר גלגול שבועה: **גופו קנוי**. ואינה טענת מטלטלין: **היינו קרקע**. והא תנינן לה במתני' דמגלגלין ומאי רבותא דרב יהודה לאשמועינן גלגול עבדי אמה: **לוי לוי קלא**. מש"ה תנן זה גלגול: **בתנ"י כל הנעשה דמים בלחור**. שדרכו לתמו דמים כשקונין חפץ אחר. והשמה ס"ד דמטבע אחא לאשמועינן כיון שזכה זה נחתיב זה בחליפיו היכא נתנו בתורת חליפין ולא בתורת דמים אלא כעין שקונין בסודר כעין שלף איש נעלו: **כיון שזכה**. זו המקנה ומשך וזו אחד מן הקונה בתורת קנין חליפין נחתיב הקונה בלויים חליפין בכל מקום שהם אם מתו או אם נאבדו עליו לשלם המעות ^(א) שפוסק לתת לו לפי שכשמושך המוכר את הסודר או את הזוז בתורת חליפין נקנה המקח ללוקח בכל מקום שהוא: **החליף שור צפרה**. כיון שמשך בעל הפרה את השור נקנית פרה ללוקח בכל מקום שהיא ואוסמיה עליו. ובגמרא פרין מאי כי"ח הואיל ^(א) והוא אחי לאשמועינן דמטבע נעשה חליפין שאע"פ שבתורת דמים קיימא לן (ב"מ דף מד.) דמעות אינן קונות אלא משיכת המקח כי יהציננהו מיהליה בתורת קנין **סודר קני כי סודר הוה ליה למיתני כי"ח החליף מעות צפרה: גב' מאי נישו מטבע**. שהוא הניתן דמים בלחור בכל מקום ואשמועינן מתנ"י דאע"ג דבתורת דמים קיימא לן דלא קני כי יהציב ליה בתורת חליפין קני: **שמע מינה נו'**. ואנן קיימא לן בפרק הזהב (ב"מ דף מו.) דאין מטבע נעשה חליפין: **אמר רב יהודה הכי קאמר כל הנישום דמים בלחור**. כל דבר שאם בל לתמו דמים בלחור צריך לשומו דמים דהיינו כל המטלטלין צר ממטבע: כיון

סודר נעשו חליפין וקנו כי סודר כדפירש בקונטרס ואם תאמר ומה נעסם שמטבע נעשה חליפין למאן דלמרי^(א) פירי לא נעבדי חליפין אלא נעל דוקא דהא מטבע לאו כלי הוא ואומר רבינו חס דמטבע כעין כל דבר מחשבינן ליה כלי^(א): **הכי קאמר ב"ה הנישום דמים בלחור**. פי' בקונטרס כל דבר שאם בל לתמו דמים בלחור צריך לשומו היינו כל מטלטלין צר ממטבע כיון שזכה זה כו' ואם נתנו בתורת חליפין נקנו חליפין ללוקח במשיכה שמשך בעל המקח את זה ואשמועינן תורת חליפין במטלטלין ולמימר דאע"ג דלימנהו כלי אלא

ספק מנל. פי' בקונטר' טענת שמא כגון שבועת השותפין והאריסין שחלקו דמזן בפרק הנשבעין (שבועות דף מה. ושם^(א)) חלקו האריסין והשותפין אינו יכול להשביעו וקמי נחתיב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל אלמא ספק נמי מגלגלין וא"ת מאי צני

לן מנ"ל ינלף ק"ו מקוטה שהיא ספק ומגלגלין עליה אע"ג דלא ניתנה ליטבע צעד אחד א"כ ילפינן ספק מספק וי"ל דלא דמי דתתם כל שבועות שלה ספק ולכן מגלגלין עליה ספק^(א) אבל ממון דעיקר שבועה ידידה אינו בטענת ספק^(ב) אימא דלא מגלגלין עליה ספק:

נאמרה שבועה בפנים. וא"ת למה לי ק"ו דלעיל לומר שמגלגלין ינלף מהא דרשה גופיה שמגלגלין בממון משום דנאמרה שבועה צפנים ונאמרה שבועה בחון במה מנינו וי"ל דאי לאו ק"ו בזהאי מה מנינו דהכא לא מנינו למילף דממונא מאיסורא לא ילפינן^(א) אבל בתר דגלי לן האי ק"ו דילפינן ממונא מאיסורא א"כ מהשמה מפקינן שפיר בזה מה מנינו לעשות ספק כולאי ואומר רבי שלא על כל ספקיות מגלגלין שאם נחתיב אדם לחצירו שבועה אינו יכול לגלגל לו ולומר הישנע לי שלא גנבת לי שום דבר מעולם אלא דוקא בפקס שיס לנו לחוש קצת כגון נעשה לו שותף או ארים דכה"ג אמרינן בסוף כל הנשבעים (שבועות דף מח:) דמגלגליס^(א): **הקורא לחצירו עבר יהא בנידוי**. מכאן מדקדק ר"ת דכל היכא דלמר כה"ג כי היאך דנדרים

(דף ז:) בשומע אזכרה מפי חצירו ^(א) היה חייב לנדותו ואם לא נידהו הוא עצמו יהא צנידוי לא שיהא ממילא^(א) אלא צ"ד היו חייבין לנדותו כדאמר הכא שמותי משמתינן ליה והיינו מדה כנגד מדה^(א) כלומר הוא קרא לחצירו עבר דהוא ארור^(א) כך מלקלין אותו בלרור דהיינו ידיו וכן הקורא לחצירו ממזר הוא אומר שחצירו עבר בלאו לפיכך סופא את הארבעים דקין עובר בלאו: **בל הנעשה דמים באחר**. פי' בקונטרס כל שדרכו לתמו דמים כשקונין חפץ דהיינו מטבע וקס"ד דמטבע נעשה חליפין אחא לאשמועינן דמיירי שנתן בתורת חליפין ולא בתורת דמים אלא כעין שקונין בסודר דכתיב (רות ד) שלף איש נעלו כיון שזכה זה נחתיב זה בחליפיו רב ולוי פליגי פרק הזהב (ב"מ דף מו.) אי חליפין בכליו של קונה או בכליו של מקנה דרב סובר בכליו של קונה ולוי סובר בכליו של מקנה לרב ניחא שפיר אי גרסינן כיון שזכה זה נחתיב זה הקונה והכי נפרש כיון שזכה זה דהיינו המקנה שזכה במטבע של קונה נחתיב זה הקונה בלויים חליפין שהם צדשות ^(א) המקנה בכל מקום שהם ואם נאבדו יאבדו לו ואי ל"ג זה^(א) פי' הכי כיון שזכה זה ^(א) קנה בחליפין כלומר כיון שזכה המקנה במטבע או בסודר של קונה נחתיב המקנה להשיב לקונה חליפיו ולא מני הדך ביה וללוי דלמר בכליו של מקנה כלומר שימן המקנה פרוטה לקונה אי גרס נחתיב זה צריך לומר כיון שזכה זה הקונה נחתיב זה דהיינו המקנה להשיב לו חליפיו שאינו יכול לחזור צו ואי לא גרסינן זה הכי נפרש כיון שזכה זה דהיינו הקונה נחתיב הוא עצמו בלויים חליפין כדפרישית^(א):

ביצד החליף שור בפרה או חמור בו'. לרצ ניחא שפיר והכי פירושא החליף הקונה שורו בעצור הפרה כדי לקנות הפרה צכ"מ שהיא אבל ללוי קשה היאך יפרש לוי החליף שור צפרה והלא גם השור וגם הפרה נתן המקנה לקונה דתרווייהו של מקנה ואומר ר"י שיש לפרש החליף המקנה את השור בהנחת קבלת הפרה שהקונה מקבלה הימנו בעצור דבר שהוא נותן לו^(א):

ש"ב מטבע נעשה חליפין. ואע"פ שבתורת דמים קיי"ל (ב"מ דף מד.) דמעות אינן קונות אלא משיכת המקח אבל מעות אינן קונות אלא למיקס צמי שפרע כי יהציננהו מיהא מיהליה בתורת קנין טעם שמטבע נעשה חליפין למאן דלמרי^(א) פירי לא נעבדי חליפין אלא נעל דוקא דהא מטבע לאו כלי הוא ואומר רבינו חס דמטבע כעין כל דבר מחשבינן ליה כלי^(א): **הכי קאמר ב"ה הנישום דמים באחר**. פי' בקונטרס כל דבר שאם בל לתמו דמים בלחור צריך לשומו היינו כל מטלטלין צר ממטבע כיון שזכה זה כו' ואם נתנו בתורת חליפין נקנו חליפין ללוקח במשיכה שמשך בעל המקח את זה ואשמועינן תורת חליפין במטלטלין ולמימר דאע"ג דלימנהו כלי אלא

דקרקע. קלא אית ליה. ומדאיית ליה קלא שקר הוא מה שטוען עליו ולא יגלגל. קמ"ל. **בתנ"י**. כל הנעשה דמים באחר. קס"ד דהכי קאמר כל הרגיל להיות נתן ברמי אחר והיינו מטבע. כיון שזכה זה נחתיב זה בחליפיו. ועמדו החליפין ברשותו וכל האונסין עליו אם נתנו בתורת חליפין שזה קנה המטבע ועמד באחריותו האחר ונסתלק מהשור והאחר קנה השור ועמד השור ברשותו ונסתלק מהמטבע **גב'.** כל הנשום. מתני' מיירי שלוח ולוח מטלטלין ורוצים להחליף וצריכין לעשות שומת דמים כמה שזה זה וכמה שזה זה ומטלטלין עבדי חליפין.

כת.

א [מתי] פ"ט מה'י שלחין הל"ז טו"ש"ע חו"מ סי' נד ע"ה א':

רצב ב מיי פ"ו מה'י מ"ת הל"ז סי' ג סגנ עשין דרנבן ג טו"ש"ע יו"ד סי' שלט ע"ה מנ:

רצב ג מיי פ"א מה'י טוען ונטען הל"ז סגנ עשין ז"ה טור חו"מ סי' נד: **ש ד ה מיי פ"ה מה'י מכרה** הל' א סגנ עשין פט טו"ש"ע חו"מ סי' נג ע"ה א':

גליון הש"ס

גבי רשע יורד. פי' תענית ז' ע"כ מד"ה מותר לקרותו: **שם** לחייו. עי' ערוך ע"כ מ':

מוסף תוספות

א. דהרי כעין העיקר. חוס' ב"מ ז' ד"ה ב"ס. ב. אלא על טענת ודאי. סס. ג. ובכזו סוטה ג' שגלים לרבר שקינן ונסתרה ויש לחוש שיתנת גם באירוסין. שס. ד. אינו מנודה מצעמו. חוס' מה יג' ה. שני. חוס' ב"מ מו. דוכא ונחתיב אמקנה קימי דתרווייהו. חוס' הל"ש. ו. וקאי דתרווייהו אקונה. חוס' הל"ש. ז. דהחליף דהכא כמו חליפין שבכל החלמוד דהיינו שהחליף הנאת קבלת הסודר בחפץ שהוא מקנה לו. חוס' הל"ש. כ. כדאמרין בפרק הזהב (ב"מ מו.) דבהויא הנאה דקא מקבל מניה גמר ומקני ליה. חוס' רש"י.

תוס' ר"ח חוקן (המשך)

דמנדה ליה מירה דהאי שדמינא, אלא ב"ד מנזין אותו קאמר כשראות שעשה זה, והיינו דקאמר שמותי משמתינן ליה. ושי"מ דבכל דוכתא דקתני יהא בנידוי ^(א) אינו בנידוי עד שיתדוהו ב"ד שבוירי שראשע שיש כך וכך. יהא בנידוי ב"ד היו מנזין אותו כדפרישנא. יורד. כלומר אין ב"ד נוקקין לו אלא מותר לו לעצור או לישול ואומנותו ממנו. ומסתברא דטעמא דהא מילתא הוא שקורא לו עבר שאינו אסור אסור עולם בבתי ישראל, שאם שחררו רבו מותר לו לבא בקהל, הוא בנידוי ואינו סופג את הארבעים. וקורא לו רשע שאינו אסור כלל בבתי ישראל אין ב"ד נוקקין לו, אלא הואיל ומצינא עליו שם שהוא רשע וגורם לו (שהוא רשע) [שיבדלן] ממנו ולא יורד ע"י שום דבר להרדיח ויעצורוהו בכל ימיהם, שיש לבני אדם הכשרים להבדיל מן הרשעים בשארם עסק, ולצרע אותם כפי היכולת, משום הכי יורד עמו עד לחייו. והא דאמרין (ב"ב צא, א) זאת אומרת ביישו דברבים פטור, אינו רוצה לומר אלא מן הממון האמור שם במשנה. ור"ש פי' יהא בנידוי, ב"ד היו מנזין אותו שמואל בישראל כל כך אף הם יזילוהו בו. סופג את הארבעים, קנסא מכת מדרות וניחא ליה שפירשנו. ממונא אית ליה גביה. ומאי אתא לאשמועינן. גופו קנוי לו. וגופו חובטו ולא ממון. היינו קרקע. ופשיטא דמגלגל דעבד הוי דומיא

דקרקע. קלא אית ליה. ומדאיית ליה קלא שקר הוא מה שטוען עליו ולא יגלגל. קמ"ל. **בתנ"י**. כל הנעשה דמים באחר. קס"ד דהכי קאמר כל הרגיל להיות נתן ברמי אחר והיינו מטבע. כיון שזכה זה נחתיב זה בחליפיו. ועמדו החליפין ברשותו וכל האונסין עליו אם נתנו בתורת חליפין שזה קנה המטבע ועמד באחריותו האחר ונסתלק מהשור והאחר קנה השור ועמד השור ברשותו ונסתלק מהמטבע **גב'.** כל הנשום. מתני' מיירי שלוח ולוח מטלטלין ורוצים להחליף וצריכין לעשות שומת דמים כמה שזה זה וכמה שזה זה ומטלטלין עבדי חליפין.